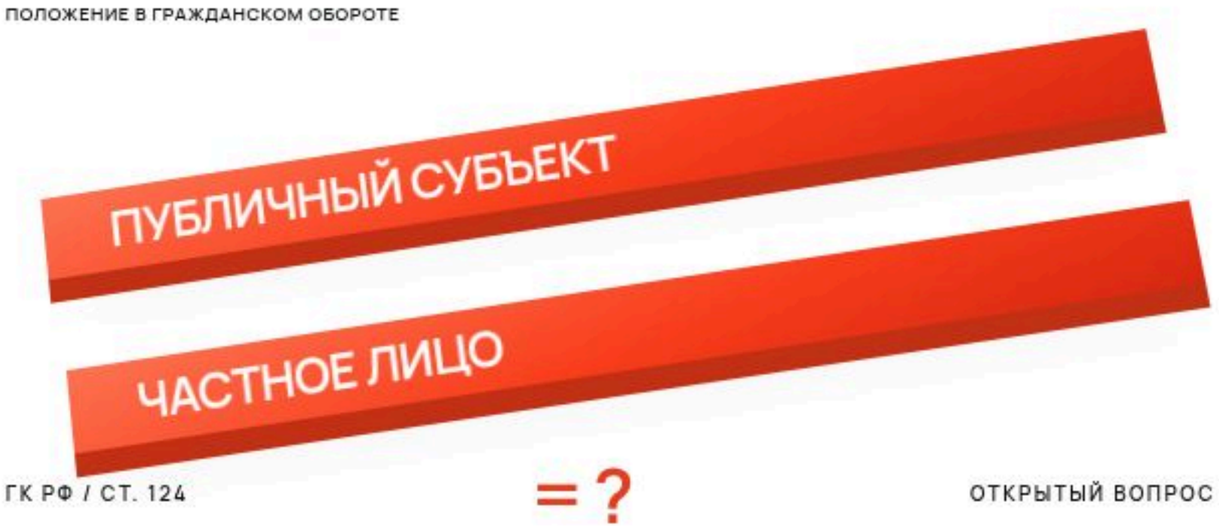
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГОСУДАРСТВО НА РАВНЫХ?

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права

Антонов М.А.
Кафедра гражданского права
Саратовская государственная юридическая академия



Один публичный субъект.
Два правовых режима.

01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Кто участвует в обороте?

Три вида публично-правовых образований. Как соотносятся их гражданская самостоятельность и устройство публичной власти?

Российская Федерация | Субъект РФ | Муниципальное образование

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Применение норм о юридических лицах делает государство юридическим лицом?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 124





02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Власть. И равенство?

Один участник устанавливает обязательные правила. В конкретном договоре он встречается с частным контрагентом.

Публичная компетенция | Согласование воли | Гражданское обязательство

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Можно ли заменить договорное исполнение властным распоряжением?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 1, 124

03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Пределы участия

Собственность, договор и публичные задачи. Какие права доступны публичному субъекту и чем ограничено их осуществление?

Цель участия | Допустимый объект | Законные пределы

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Любая хозяйственная возможность входит в правоспособность государства?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 124, 129, 214, 215

03 / ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ УЧАСТИЯ

ПУБЛИЧНАЯ ЦЕЛЬ

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИОБРЕСТИ?
РАСПОРЯДИТЬСЯ?

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАКОНА / ДОПУСТИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Где проходит граница конкретного действия?

04 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

От чьего имени?

Субъект приобретает права через действия органа. Но у самого органа тоже может быть статус юридического лица.

Публичный субъект | Компетенция органа | Конкретное действие

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какие сведения позволяют определить, кому принадлежат права по сделке?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 125

04 / ПРАВА ВОЗНИКАЮТ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ



05 / ОДИН СОБСТВЕННИК. РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ.

ПУБЛИЧНЫЙ СОБСТВЕННИК



Казна: субъект или состав имущества?

05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Имущество и казна

Имущество одного собственника может иметь разный правовой режим. Часть закреплена за организациями, часть остается незакрепленной.

Собственность | Закрепление имущества | Средства бюджета

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Совпадают ли все имущество публичного субъекта и состав его казны?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 214, 215

06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Чье обязательство?

Публичный собственник, учреждение и хозяйственное общество. Связь между ними сама по себе еще не определяет должника.

Собственный долг | Самостоятельный долг организации | Основание дополнительной ответственности

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какое юридическое основание позволяет перейти от долга организации к ответственности собственника?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 56, 123.22, 126

06 / ДВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОТДЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ.



Ответственность за чужой долг: какое основание?

07 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Когда власть причинила вред

Властное решение влияет на частный имущественный интерес. Для взыскания нужно восстановить всю причинную цепь.

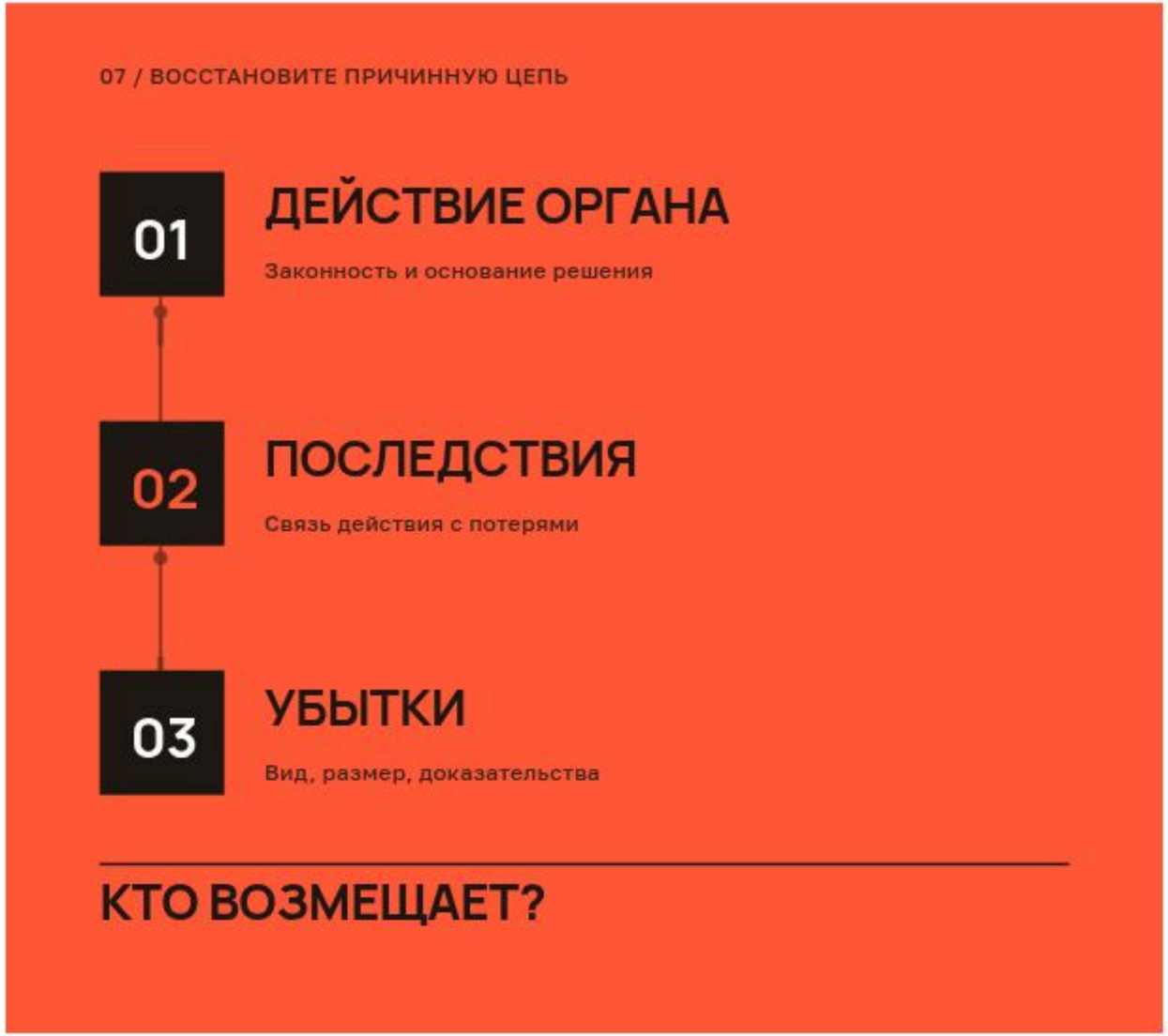
Незаконное действие | Убытки | Причинная связь

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Достаточно ли отмены решения органа, чтобы взыскать всю заявленную сумму?

Полная формулировка вопроса

ГК РФ, ст. 15, 16, 1069, 1071



ЗАДАЧА 01 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА / 01

Комитет подписал договор.
Кто продавец?

Оплачено. Не передано.

ООО «Альфа» оплатило муниципальное здание. Договор подписал председатель комитета. Согласованный срок передачи истек.

ЕГРН	Собственник: муниципальное образование
ЕГРЮЛ	Комитет зарегистрирован как юридическое лицо
Договор	Продавцом назван комитет

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Кто обязан передать здание покупателю?

Исходная фабула целиком

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ / ТРИ РОЛИ

ГОРОД

Собственник / ЕГРН



Условная схема здания

КОМИТЕТ

Подписант / ЕГРЮЛ

ООО «АЛЬФА»

Оплата произведена. Здание не передано.

Кому адресовано требование о передаче?

ЗАДАЧА 01 ОБСУЖДЕНИЕ / 02

Комитет подписал договор.
Кто продавец?

Три роли. Один договор.

Комитет: «Действовали как орган местного самоуправления».
Администрация: «Договор подписал комитет, он и отвечает».

01 Собственник имущества

02 Орган, подписавший договор

03 Сторона обязательства

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Достаточно ли названия продавца и записи в ЕГРЮЛ? Какие документы нужны для квалификации?

Исходная фабула целиком

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ / ТРИ РОЛИ

ГОРОД

Собственник / ЕГРН



Условная схема здания

КОМИТЕТ

Подписант / ЕГРЮЛ

ООО «АЛЬФА»

Оплата произведена. Здание не передано.

Кому адресовано требование о передаче?

ЗАДАЧА 01 НОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО / 03

Комитет подписал договор.
Кто продавец?

Полномочие найдено

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДОПУЩЕНИЕ

Представлено положение о комитете. Оно прямо уполномочивает комитет от имени муниципального образования продавать принадлежащую городу недвижимость. Конкретное здание включено в соответствующее решение о продаже.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Как влияет подтвержденное полномочие на прочтение преамбулы договора?

Исходная фабула целиком

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ / ТРИ РОЛИ

ГОРОД

Собственник / ЕГРН



Условная схема здания

КОМИТЕТ

Подписант / ЕГРЮЛ

ООО «АЛЬФА»

Оплата произведена. Здание не передано.

Проверяем подтвержденное полномочие комитета.

ЗАДАЧА 01 СОПОСТАВЛЕНИЕ / 04

Комитет подписал договор.
Кто продавец?

Кому предъявить требование?

ВЕРСИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Муниципальное образование участвует через уполномоченный орган.

ВОЗРАЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

В тексте договора самостоятельным продавцом назван комитет.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Сопоставьте весь договор, положение о комитете и решение о продаже. Какой довод меняет ваш первоначальный вывод?

Исходная фабула целиком

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ / ТРИ РОЛИ

ГОРОД

Собственник / ЕГРН



Условная схема здания

КОМИТЕТ

Подписант / ЕГРЮЛ

ООО «АЛЬФА»

Оплата произведена. Здание не передано.

Проверяем подтвержденное полномочие комитета.

ЗАДАЧА 02 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА / 01

Государственный контракт:
чья задолженность?

Две поставки. Две правовые модели.

Казенное

ФКУ «Центр обеспечения»

1 800 000 ₽

Контракт от имени Российской Федерации. Оборудование принято. Не хватает лимитов.

Бюджетное

ФБУ «Исследовательский центр»

1 500 000 ₽

Договор от собственного имени. Поставка исполнена. Недостаточно денежных средств.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Оба поставщика требуют оплату непосредственно от Российской Федерации. Одинаково ли решаются споры?

Исходная фабула целиком

ПОСТАВКА ИСПОЛНЕНА / ОПЛАТЫ НЕТ



ОДИН ОТВЕТЧИК?

Режим учреждения меняет правовую квалификацию.

ЗАДАЧА 02 ОБСУЖДЕНИЕ / 02

Государственный контракт:
чья задолженность?

Сторона договора. Ответчик в суде.

Формулу «от имени Российской Федерации» нужно сопоставить со специальными правилами об обязательствах казенного учреждения.

01 От чьего имени заключен договор?

02 Кто основной ответчик?

03 Когда возникает дополнительная ответственность?

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Назовите отдельно для каждого договора должника, процессуального ответчика и основание ответственности собственника.

Исходная фабула целиком

ПОСТАВКА ИСПОЛНЕНА / ОПЛАТЫ НЕТ



ЗАДАЧА 02 НОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО / 03

Государственный контракт:
чья задолженность?

Решение есть. Исполнения нет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДОПУЩЕНИЕ

По требованию к ФКУ принят судебный акт о взыскании долга. Он не исполнен из-за недостаточности доведенных лимитов бюджетных обязательств. Главный распорядитель бюджетных средств установлен.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Кого и в каком качестве теперь можно привлечь? Применима ли та же логика к обычному договору поставки бюджетного учреждения?

Исходная фабула целиком

ПОСТАВКА ИСПОЛНЕНА / ОПЛАТЫ НЕТ



ФКУ: судебный акт не исполнен. Каков следующий шаг?

ЗАДАЧА 02 СОПОСТАВЛЕНИЕ / 04

Государственный контракт:
чья задолженность?

Отдельная квалификация

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Свяжите ст. 123.22 ГК РФ со ст. 161 БК РФ и пп. 19, 20 Пленума № 13.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Установите, существует ли предусмотренное законом исключение из самостоятельной ответственности.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Различите взыскание долга учреждения, участие ГРБС от имени РФ и взыскание убытков с казны.

Исходная фабула целиком

ПОСТАВКА ИСПОЛНЕНА / ОПЛАТЫ НЕТ

ФКУ

Казенное

1 800 000

рублей

ФБУ

Бюджетное

1 500 000

рублей

ОДИН ОТВЕТЧИК?

ФКУ: судебный акт не исполнен. Каков следующий шаг?

ЗАДАЧА 03 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА / 01

Государственная ошибка:
кто возмещает убытки?

Покупка состоялась. Регистрация остановлена.

ООО «Атлас» купило у ООО «Порт» здание в Саратове за 12 000 000 рублей. Передача предусмотрена после регистрации перехода права.

МФЦ	Документы принял МФЦ Саратовской области
Росреестр	Приостановление, затем отказ из-за запрета
Позиция «Атласа»	Запрет отменен еще до обращения

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Кто отвечает за регистрационное решение, а кто остается стороной договора?

Исходная фабула целиком

РЕГИСТРАЦИЯ / РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

«ПОРТ» — «АТЛАС»

ЗДАНИЕ В САРАТОВЕ / 12 000 000 ₽

МФЦ — РОСРЕЕСТР

Прием документов

Приостановление. Отказ.

ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ

480 000
Реальный ущерб

1 600 000
Упущенная выгода

Разберите причинную связь по каждой сумме.

ЗАДАЧА 03 ОБСУЖДЕНИЕ / 02

Государственная ошибка:
кто возмещает убытки?

Два вида убытков

Возможные ответчики: Российская Федерация, управление Росреестра, Саратовская область, учреждение МФЦ.

480 000 ₽

Продолжение аренды другого помещения

1 600 000 ₽

Заявленная упущенная выгода

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какие доказательства свяжут каждую сумму именно с незаконным решением регистратора?

Исходная фабула целиком

РЕГИСТРАЦИЯ / РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

«ПОРТ» — «АТЛАС»

ЗДАНИЕ В САРАТОВЕ / 12 000 000 ₽

МФЦ — РОСРЕЕСТР

Прием документов

Приостановление. Отказ.



ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ

480 000

Реальный ущерб

1 600 000

Упущенная выгода

Разберите причинную связь по каждой сумме.

ЗАДАЧА 03 НОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО / 03

Государственная ошибка:
кто возмещает убытки?

Отказ признан незаконным

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДОПУЩЕНИЕ

Представлено вступившее в законную силу решение суда о незаконности отказа. Подтверждено, что запрет отменен до подачи заявления и сведения об отмене были доступны регистратору.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какой элемент требования теперь подтвержден? Какие элементы истцу еще предстоит доказать?

Исходная фабула целиком

РЕГИСТРАЦИЯ / РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

«ПОРТ» — «АТЛАС»

ЗДАНИЕ В САРАТОВЕ / 12 000 000 ₽

МФЦ — РОСРЕЕСТР

Прием документов

Приостановление. Отказ.

ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ

480 000
Реальный ущерб

1 600 000
Упущенная выгода

Разберите причинную связь по каждой сумме.

ЗАДАЧА 03 СОПОСТАВЛЕНИЕ / 04

Государственная ошибка:
кто возмещает убытки?

Незаконность и размер взыскания

ИСТЕЦ

Аренда вынужденно продолжалась. Готовность торгового объекта к открытию подлежит доказыванию.

ОТВЕТЧИК

Нужны даты, платежи, готовность объекта, расчет чистого дохода и связь задержки с потерями.

Незаконность | Реальный ущерб | Упущенная выгода | Причинная связь

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Можно ли удовлетворить одну часть требований и отказать в другой? Обоснуйте каждую сумму отдельно.

Исходная фабула целиком

РЕГИСТРАЦИЯ / РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

«ПОРТ» — «АТЛАС»

ЗДАНИЕ В САРАТОВЕ / 12 000 000 ₽

МФЦ — РОСРЕЕСТР

Прием документов

Приостановление. Отказ.



ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ

480 000
Реальный ущерб

1 600 000
Упущенная выгода

Разберите причинную связь по каждой сумме.

ЗАДАЧА 04 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА / 01

Чьи стены, чья аренда
и чьи деньги?

Собственник и арендодатель

Город Н владеет помещением. МБУ «Центр спорта» пользуется им на праве оперативного управления и от своего имени сдало часть ООО «Линия».

11	180 000 ₽	540 000 ₽
месяцев аренды	плата в месяц	уплачено за 3 месяца

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Собственность города дает ему право требовать арендную плату по чужому договору?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 04 ПРАВОВЫЕ ПРЕНИЯ / 02

Чьи стены, чья аренда
и чьи деньги?

«Принципиальных возражений не имеется»

Учреждение получило такой ответ на письмо с проектом сделки. Полномочия подписанта и содержание проекта неизвестны. Судебного решения о недействительности нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Перечисляйте плату в казну: помещение принадлежит городу.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Без согласия собственника договор не должен исполняться.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Достаточно ли письма? Может ли арендатор прекратить платить только на основании этих возражений?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 04 НОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО / 03

Чьи стены, чья аренда
и чьи деньги?

Что именно было согласовано?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДОПУЩЕНИЕ

Установлено, что ответ подписало уполномоченное лицо. В приложенном проекте были определены помещение, арендатор, срок 11 месяцев и плата 180 000 рублей. Заключенный договор соответствует этому проекту.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Можно ли квалифицировать письмо как согласие? Меняет ли согласие личность арендодателя?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 04 СОПОСТАВЛЕНИЕ / 04

Чьи стены, чья аренда
и чьи деньги?

Титул. Согласие. Обязательство.

ПОЗИЦИЯ АРЕНДАТОРА

Учреждение названо арендодателем; конкретная сделка согласована уполномоченным лицом.

ПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Нужно проверить пределы полномочий, содержание согласия и соблюдение специальных требований.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Разберите отдельно право на имущество, действительность сделки и получателя платы. Что изменится при отсутствии надлежащего согласия?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 05 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА / 01

Акционерное общество города:
кто оплатит долг?

100% акций. Чей долг?

АО «Городская инфраструктура» от собственного имени приобрело оборудование у ООО «Техснаб». Все акции АО принадлежат городу Н.

5 400 000 ₽	Стоимость поставки
800 000 ₽	Оплачено
4 600 000 ₽	Задолженность

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Делает ли единственный публичный акционер договор общества своим договором?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 05 ПРАВОВЫЕ ПРЕНИЯ / 02

Акционерное общество города:
кто оплатит долг?

Поддержка проекта или обязательство?

> «Администрация поддерживает реализацию проекта и обеспечит финансирование общества, необходимое для своевременной оплаты оборудования».

Письмо подписал заместитель руководителя имущественного комитета. АО упомянуто в бюджетной программе. Отдельного документа с названием «муниципальная гарантия» нет.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какие реквизиты, полномочия и условия нужно проверить, чтобы установить наличие гарантии?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 05 ВАРИАНТ ИЗ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ / 03

Акционерное общество города:
кто оплатит долг?

Муниципальная гарантия

3 000 000 ₽

Предъявлена муниципальная гарантия на 3 000 000 рублей, соответствующая требованиям БК РФ. Обеспеченное обязательство связано с этой поставкой.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

При каких условиях поставщик сможет обратиться к городу и каков предел его ответственности?

Исходная фабула целиком



ЗАДАЧА 05 СОПОСТАВЛЕНИЕ / 04

Акционерное общество города:
кто оплатит долг?

Основной долг и обеспечение

БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ ГАРАНТИИ

Акции, бюджетная программа и обещание финансирования оцениваются отдельно от принятия чужого долга.

С НАДЛЕЖАЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ

Установите гарантийный случай, порядок требования и субсидиарный характер ответственности.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Как изменятся требования после фактической выплаты по гарантии? Можно ли получить одну сумму дважды?

Исходная фабула целиком

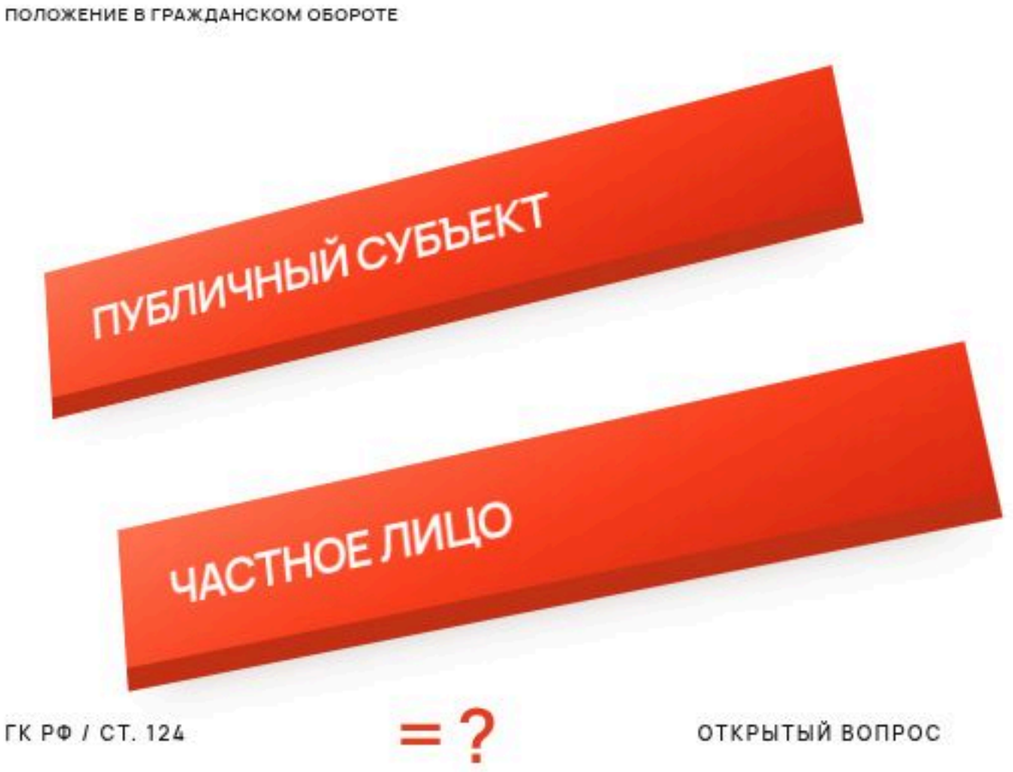


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВО НА РАВНЫХ?

Может ли публично-правовое образование участвовать в гражданском обороте на равных началах с частными лицами, если оно одновременно обладает властными полномочиями?

Публичная компетенция | Гражданская правосубъектность | Имущественная ответственность



Один публичный субъект.
Два правовых режима.